

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1899/2532

นางจรินทร์ ตันติกุล

โจทก์

นายสุชาติ แซ่เฮ้ง

จำเลย

นายสุชาติ แซ่เฮ้ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 141)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาท ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 200 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132,133)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยนำเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาวางศาลนับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนค่าเสียหายรายเดือนสำหรับเดือนต่อ ๆ ไปนั้นให้จำเลยนำมาวางศาลภายในวันที่ 5 ของเดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยนำเงินค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์มาวางศาลนับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องส่วนค่าเสียหาย
รายเดือนสำหรับเดือนต่อ ๆ ไปนั้นให้จำเลยนำมาวางศาลภายในวันที่ 5 ของ
เดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

(พลเอก พิสิษฐ์สังฆการ-ประชา บุญวนิช-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>